主題精選：土地登記損害賠償 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 土地登記損害賠償
發布日期: 2020-12-10
內文
土地法第68條第1項規定：「因登記錯誤遺漏或虛偽致受損害者，由該地政機關負損害賠償責
任。但該地政機關證明其原因應歸責於受害人時，不在此限。」準此，倘造成損害之原因可歸
責於受害人，地政機關不負賠償責任；倘造成損害之原因不可歸責於受害人，地政機關應單獨
負起無過失賠償責任。茲舉例說明如下：
• (一) 損害之原因可歸責於受害人：詐騙集團甲謊稱可以高額貸款，乙遂將其土地權狀、印鑑
章及身分證等文件交付於甲辦理貸款，甲擅將其土地出售於善意之丙；甲取得價款後，不知去
向。此時，丙依土地法第43條取得土地所有權，不受影響。受害人乙不應將土地權狀、印鑑
章及身分證等文件交付於甲，故損害之原因可歸責於受害人，地政機關不負損害賠償責任。
• (二) 損害之原因不可歸責於受害人：乙長年旅居
國外，詐騙集團偽造乙之相關證件，將乙之土地出
售於善意之丙；甲取得價款後，不知去向。此時，
丙依土地法第43條取得土地所有權，不受影響。受
害人乙之土地權狀、印鑑章及身分證等文件均妥為
保管，未交付給任何人，故損害原因不可歸責於受
害人，地政機關應負損害賠償責任。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下